

专题二十四 涉外案件的办理

1、涉外行政案件中，外国人国籍如何确定？

答：入境时有效证件—出入境部门协查—自报的国籍或无国籍。

关联法条：《办理行政案件程序规定》第 239 条 对外国人国籍的确认，以其入境时有效证件上所表明国籍为准；国籍有疑问或者国籍不明的，由公安机关出入境管理部门协助查明。

对无法查明国籍、身份不明的外国人，按照其自报的国籍或者无国籍人对待。

2、享有外交特权和豁免权的外国人行政法律责任的解决途径是？

答：层报省级公安机关，由省级公安机关商情同级人民政府外事部门通过外交途径解决。

3、对享有外交特权和豁免权的外国人，可以采用行政强制措施吗？

答：不可以。不得采取限制人身自由和查封、扣押的强制措施。

关联法条：《办理行政案件程序规定》第 240 条 违法行为人为享有外交特权和豁免权的外国人的，办案公安机关应当将其身份、证件及违法行为等基本情况记录在案，保存有关证据，并尽快将有关情况层报省级公安机关，由省级公安机关商请同级人民政府外事部门通过外交途径处理。

对享有外交特权和豁免权的外国人，不得采取限制人身自由和查封、扣押的强制措施。

4、涉外案件中的语言适用问题，案卷用中国通用的语言文字，还是外国人的语言？

答：办案过程中形成的询问笔录等法律文书应当用中文。

5、涉外案件，语言问题如何解决？

答：第一，公安机关为其聘请翻译，费用用当有财政支出；第二，如果外国人要求自己说，应当出具书面声明；第三，外国人自己请翻译，费用自担，前提是需要经过县级以上公安机关负责人批准。

6、拘留审查可以直接适用吗？

答：不可以，前提必须经过当场盘问，或继续盘问，仍然违法犯罪嫌疑人无法排除的外国人。

关联法条：《办理行政案件程序规定》第二百四十二条 外国人具有下列情形之一，经当场盘问或者继续盘问后不能排除嫌疑，需要作进一步调查的，经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准，可以拘留审查：

(一)有非法出境入境嫌疑的；

(二)有协助他人非法出境入境嫌疑的；

(三)有非法居留、非法就业嫌疑的；

(四)有危害国家安全和利益，破坏社会公共秩序或者从事其他违法犯罪活动嫌疑的。

7、拘留审查审批主体是？

答：县级以上公安机管或出入境边防检查机关负责人。

8、拘留审查的期限是？

答：30 日，案件复杂，经上一级公安机关或者出入境边防检查机关批准可以延长至 60 日。

9、拘留审查的关押地点是？

答：拘留所或遣送场所。

10、实施拘留审查，应当出示拘留审查决定书，并在 48 小时内进行询问，对吗？

答：不对，应当在 24 小时内进行询问。

11、对国籍、身份不明的，拘留审查期限自查清其国籍、身份之日起计算？

答：对的。

12、拘留审查的期限可以折抵拘留的时间吗？

答：可以，一日折抵一日。

13、对拘留审查不服，如何救济？

答：行政复议一次。

14、实施拘留审查，需要层报省公安厅吗？

答：需要，作出拘留审查决定的主体应当在 48 小时内将相关情况报告省级公安机关，省级公安机关应当在规定期限内，将有关情况通知该外国人所属国家的驻华使馆、领馆，并通报同级人民政府外事部门。

15、限制活动范围的适用条件？

答：外国人具有下列情形之一的，不适用拘留审查，经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准，可以限制其活动范围：

- (一)患有严重疾病的；
- (二)怀孕或者哺乳自己婴儿的；
- (三)未满十六周岁或者已满七十周岁的；
- (四)不宜适用拘留审查的其他情形。

16、限制活动范围的期限？

答：被限制活动范围的外国人，应当按照要求接受审查，未经公安机关批准，不得离开限定的区域。限制活动范围的期限不得超过六十日。对国籍、身份不明的，限制活动范围期限自查清其国籍、身份之日起计算。

17、限制活动范围期间应当遵守的规定？

答：被限制活动范围的外国人应当遵守下列规定：

- (一)未经决定机关批准，不得变更生活居所，超出指定的活动区域；
- (二)在传唤的时候及时到案；
- (三)不得以任何形式干扰证人作证；
- (四)不得毁灭、伪造证据或者串供。

18、限制活动范围的救济？

答：可以复议一次。

19、遣送出境是行政处罚吗？对港澳台同胞可以适用吗？

答：不是处罚，只是一种处理措施，适用。

20、遣送出境的审批？

答：县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准。

21、遣送出境的适用情形是？

答：（1）被处限期出境，未在规定期限内离境的；

（2）有不准入境情形的；

（3）非法居留、非法就业的；

（4）违反法律、行政法规需要遣送出境的。

22、被遣送出境的人员，自被遣送出境之日起一至五年内不准入境。

对吗？

答：对。

23、被决定遣送出境或者驱逐出境但因天气、交通运输工具班期、当事人健康状况等客观原因或者国籍、身份不明，不能立即执行的。应当在哪里羁押？

答：应当羁押在拘留所或者遣返场所。

24、外国人对继续盘问、拘留审查、限制活动范围、遣送出境措施不服的，可以依法申请行政复议，该行政复议决定为最终决定。对吗？

答：对的。

25、限期出境的适用条件？决定机关？执行方式和期限？

答：外国人具有下列情形之一的，经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关决定，可以限期出境：

（一）违反治安管理的；

(二)从事与停留居留事由不相符的活动的;

(三)违反中国法律、法规规定,不适宜在中国境内继续停留居留的。

对外国人决定限期出境的,应当规定外国人离境的期限,注销其有效签证或者停留居留证件。限期出境的期限不得超过三十日。

26、逐出境的适用对象? 决定机关? 执行机关? 不准入境的期限? 如何救济?

答:外国人违反治安管理或者出境入境管理,情节严重,尚不构成犯罪的,承办的公安机关可以层报公安部处以驱逐出境。公安部作出的驱逐出境决定为最终决定,由承办机关宣布并执行。

被驱逐出境的外国人,自被驱逐出境之日起十年内不准入境。无救济路径。

27、对外国人处以罚款,并处驱逐出境的,如何执行?

答:对外国人处以罚款或者行政拘留并处限期出境或者驱逐出境的,应当于罚款或者行政拘留执行完毕后执行限期出境或者驱逐出境。

28、办理涉外案件的内部程序有哪些?

答:办理涉外行政案件,应当根据国家有关办理涉外案件的规定,严格执行请示报告、内部通报、对外通知等各项制度。

29、涉外人员被采取限制人身自由的强制措施或行政拘留,需要如何履行内部程序? 如果在此期间死亡,又该如何处理?

答：48 小时报省公安厅，省公安厅应当在规定期限内，将有关情况通知该外国人所属国家的驻华使馆、领馆，并通报同级人民政府外事部门。当事人要求不通知使馆、领馆，且我国与当事人国籍国未签署双边协议规定必须通知的，可以不通知，但应当由其本人提出书面申请。死亡的，有关省级公安机关应当通知该外国人所属国家驻华使馆、领馆，同时报告公安部并通报同级人民政府外事部门。

30、外国人在被行政拘留、拘留审查或者其他限制人身自由以及限制活动范围期间，其所属国家驻华外交、领事官员要求探视的，决定机关应当及时安排。该外国人拒绝其所属国家驻华外交、领事官员探视的，公安机关可以不予安排，但应当由其本人出具书面声明，对吗？

答：对的。

31、办理涉外行政案件，本章未作规定的，适用其他各章的有关规定？

答：对的。

专题二十五 涉案财物的处理

1、涉案财物会通过什么渠道进行公安机关的视野？

答：扣押、扣留、查封、冻结、抽样取证、先行登记保存、收缴、追缴等。

2、对于涉案财物的保管费用由谁承担？

答：由作出决定的公安机关承担。根据《行政强制法》第 26 条第 3 款的规定，涉案财物的保管费用由作出决定的公安机关承担。

3、公安机关应当妥善保管涉案财物，不得使用、挪用、调换或者损毁，如何民警出现了这些情形，根据《纪律条令》，如何处分？

答：23—45—6

4、涉案财物的保管地点有哪三种？

答：县级以上公安机关、办案部门和第三人。

关联法条：《办理行政案件程序规定》第 188 条

县级以上公安机关应当指定一个内设部门作为涉案财物管理部门，负责对涉案财物实行统一管理，并设立或者指定专门保管场所，对涉案财物进行集中保管。涉案财物集中保管的范围，由地方公安机关根据本地区实际情况确定。

对价值较低、易于保管，或者需要作为证据继续使用，以及需要先予返还被侵害人的涉案财物，可以由办案部门设置专门的场所进行保管。办案部门应当指定不承担办案工作的民警负责本部门涉案财物的接收、保管、移交等管理工作；严禁由办案人员自行保管涉案财物。

对查封的场所、设施、财物，可以委托第三人保管，第三人不得损毁或者擅自转移、处置。因第三人的原因造成的损失，公安机关先行赔付后，有权向第三人追偿。

5、办案民警可以自己保管涉案财物吗？

答：不可以。办案权和管理权要相分离。

6、公安机关涉案财物管理部门应当建立电子台账，办案部门不需要建立电子台账，对吗？

答：不对，办案部门也需要建立电子台账，对涉案财物逐一编号登记，载明案由、来源、保管状态、场所和去向。

7、涉案财物移交的时间要求是？

答：24 小时。如果是 24 小时内已经处理完毕，不再移交。

关联法条：《办理行政案件程序规定》190 条

办案人民警察应当在依法提取涉案财物后的二十四小时内将财物移交涉案财物管理人员，并办理移交手续。对查封、冻结、先行登记保存的涉案财物，应当在采取措施后的二十四小时内，将法律文书复印件及涉案财物的情况送交涉案财物管理人员予以登记。

在异地或者在偏远、交通不便地区提取涉案财物的，办案人民警察应当在返回单位后的二十四小时内移交。

对情况紧急，需要在提取涉案财物后的二十四小时内进行鉴定、辨认、检验、检查等工作的，经办案部门负责人批准，可以在完成上述工作后的二十四小时内移交。

在提取涉案财物后的二十四小时内已将涉案财物处理完毕的，不再移交，但应当将处理涉案财物的相关手续附卷保存。

8、涉案财物的调用程序是什么？

答：因询问、鉴定、辨认、检验、检查等办案需要，经办案部门负责人批准，办案人民警察可以调用涉案财物，并及时归还。

9、在行政案件中，对容易腐烂变质及其他不易保管的物品、危险物品，保管部门应该如何处理？

答：经公安机关负责人批准，在拍照或者录像后依法变卖或者拍卖，变卖或者拍卖的价款暂予保存，待结案后按有关规定处理。

10、对易燃、易爆、毒害性、放射性等危险物品应当如何存放？

答：在符合危险物品存放条件的专门场所。

11、对属于被侵害人或者善意第三人合法占有的财物，如何处理？

答：应当在登记、拍照或者录像、估价后及时返还，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和领取手续存卷备查。

12、对不宜入卷的物证，如何处理？

答：应当拍照入卷，原物在结案后按照有关规定处理。

13、涉案财物返还被侵害人的条件？

答：有关违法行为查证属实后，对有证据证明权属明确且无争议的被侵害人合法财物及其孳息，凡返还不损害其他被侵害人或者利害关系人的利益，不影响案件正常办理的，应当在登记、拍照或者录像和估价后，及时发还被侵害人。办案人民警察应当在案卷材料中注明返还的理由，并将原物照片、清单和被侵害人的领取手续附卷。

14、收缴和追缴由谁决定？

答：原则上由县级以上公安机关决定。例外，派出所也可以收缴和追缴。

收缴的例外：违禁品，管制器具，吸食、注射毒品的用具以及非法财物价值在五百元以下且当事人对财物价值无异议的，公安派出所可以收缴。

追缴的例外：追缴的财物应当退还被侵害人的，公安派出所可以追缴。

15、收缴的对象是？

答： 对在办理行政案件中查获的下列物品应当依法收缴：

(一)毒品、淫秽物品等违禁品；

(二)赌具和赌资；

(三)吸食、注射毒品的用具；

(四)伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章等；

(五)倒卖的车船票、文艺演出票、体育比赛入场券等有价票证；

(六)主要用于实施违法行为的本人所有的工具以及直接用于实施毒品违法行为的资金；

(七)法律、法规规定可以收缴的其他非法财物。

前款第六项所列的工具，除非有证据表明属于他人合法所有，可以直接认定为违法行为人本人所有。对明显无价值的，可以不作出收缴决定，但应当在证据保全文书中注明处理情况。

违法所得应当依法予以追缴或者没收。

16、多名违法行为人共同实施违法行为，违法所得或者非法财物无法分清所有人的，如何处理？

答：作为共同违法所得或者非法财物予以处理。

17、对收缴和追缴的财物，经原决定机关负责人批准，有几种处理方式？

答：有主人找主人，无主人找国家、没价值要销毁、危险品销毁或找厂家。

(一) 属于被侵害人或者善意第三人的合法财物，应当及时返还；

对应当退还原主或者当事人的财物，通知原主或者当事人在六个月内来领取；原主不明确的，应当采取公告方式告知原主认领。在通知原主、当事人或者公告后六个月内，无人认领的，按无主财物处理，登记后上缴国库，或者依法变卖或者拍卖后，将所得款项上缴国库。遇有特殊情况，可酌情延期处理，延长期限最长不超过三个月。

(二)没有被侵害人的，登记造册，按照规定上缴国库或者依法变卖、拍卖后，将所得款项上缴国库；

(三)违禁品、没有价值的物品，或者价值轻微，无法变卖、拍卖的物品，统一登记造册后销毁；

(四)对无法变卖或者拍卖的危险物品，由县级以上公安机关主管部门组织销毁或者交有关厂家回收。

专题二十六 治安管理处罚法

1、治安案件中，存在正当防卫吗？

答：存在，为了免受正在进行的违反治安管理行为的侵害而采取的制止违法侵害行为，不属于违反治安管理行为。但对事先挑拨、故意挑逗他人对自己进行侵害，然后以制止违法侵害为名对他人加以侵害的行为，以及互相斗殴的行为，应当予以治安管理处罚。【公安机关执行《治安管理处罚法》解释（二）一】

2、关于未达目的违反治安管理行为的法律责任问题？

答：行为人为实施违反治安管理行为准备工具、制造条件的，不予处罚。（预备）

【对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚】

行为人自动放弃实施违反治安管理行为或者自动有效地防止违反治安管理行为结果发生，没有造成损害的，不予处罚；造成损害的，应当减轻处罚。（中止）

【对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚】

行为人已经着手实施违反治安管理行为，但由于本人意志以外的原因而未得逞的，应当从轻处罚、减轻处罚或者不予处罚。（未遂）

【对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚】

3、关于减轻处罚的适用问题？

答：违反治安管理行为人具有《治安管理处罚法》第十二条、第十四条、第十九条减轻处罚情节的，按下列规定适用：

（一）法定处罚种类只有一种，在该法定处罚种类的幅度以下减轻处罚；

（二）法定处罚种类只有一种，在该法定处罚种类的幅度以下无法再减轻处罚的，不予处罚；

（三）规定拘留并处罚款的，在法定处罚幅度以下单独或者同时减轻拘留和罚款，或者在法定处罚幅度内单处拘留；

（四）规定拘留可以并处罚款的，在拘留的法定处罚幅度以下减轻处罚；在拘留的法定处罚幅度以下无法再减轻处罚的，不予处罚。

4、违法记录应当封存吗？

答：违反治安管理的记录应当予以封存，不得向任何单位和个人提供或者公开，但有关国家机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的违法记录的情况予以保密。

5、《治安管理处罚法》有几个限制令？可以行政复议或者行政诉讼？

答：有四个限制令。可以行政复议或者行政诉讼。

第一、因扰乱体育比赛、文艺演出活动秩序被处以拘留处罚的，可以同时责令其六个月至一年以内不得进入体育场馆、演出场馆观看同类比赛、演出；违反规定进入体育场馆、演出场馆的，强行带离现场，

可以处五日以下拘留或者一千元以下罚款。

第二、举办体育、文化等大型群众性活动，违反有关规定，有发生安全事故危险，经公安机关责令改正而拒不改正或者无法改正的，责令停止活动，立即疏散；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十日以下拘留，并处一千元以上三千元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，并处三千元以上五千元以下罚款，可以同时责令六个月至一年以内不得举办大型群众性活动。

第三、吸食、注射毒品的，可以同时责令其六个月至一年以内不得进入娱乐场所、不得擅自接触涉及毒品违法犯罪人员。违反规定的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款。

第四、有前款第五项规定的骚扰、纠缠、跟踪行为的，除依照前款规定给予处罚外，经公安机关负责人批准，可以责令其一定期限内禁止接触被侵害人。对违反禁止接触规定的，处5日以上10日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。

6、新增的动物违法行为有哪些？

第一、违反有关法律、法规、规章规定，出售、饲养烈性犬等危险动物的，处警告；警告后不改正的，或者致使动物伤害他人的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留。

第二、未对动物采取安全措施，致使动物伤害他人的，处一千元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留。